

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 20 y 25: estese a lo que se resolverá a continuación.

Al folio 23: estese a lo que se resolverá a continuación y a sus antecedentes el documento denominado “*Solicitudes Google Expediente FNE.xlsx*”.

Al folio 29: **a lo principal**, estese a lo que se resolverá a continuación y a sus antecedentes el documento denominado “*Selección VP FNE.xlsx*”. **Al otrosí**, ha lugar a la solicitud de alzamiento de la confidencialidad respecto de los documentos N° 53, 54, 68, 71 a 74, 84, 85, 90, 91, 160, 161, 179 a 214, 216, 218 a 221, 223 a 226, 228 a 230, 232 a 241, 244 a 246, 248 a 251, 253 a 257, 274 a 276, 309, 344, 349, 350, 351, 449, 452, 462, 481, 487, 488, 491, 497, 498, 848, 852, 983, 984, 989, 1044, 1081, 1084 a 1086, 1116, 1177, 1209, 1252 y 1253, cuya confidencialidad fue decretada por la Resolución Exenta N° 172, de 30 de abril de 2025, de la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) y posteriormente mantenida en esta sede mediante resolución de folio 219; y a sus antecedentes el documento denominado “*Anexo Solicitud de Alzamiento FNE.xlsx*”. Agréguese los documentos, una vez que la presente resolución se encuentre firme, de conformidad al acuerdo noveno del Auto Acordado N° 16/2017. Certifíquese lo que corresponda.

Respecto de las solicitudes de las partes, se resuelve:

- (a)** Sobre la elaboración de versiones públicas preliminares de: **(i)** el documento N° 344, no ha lugar por innecesario, atendido lo resuelto al folio 29; y **(ii)** los documentos N° 345, 565, 566, 810, 910, 911, 1280, 1283, 1284, 1287 y 1288, ha lugar. En consecuencia, se ordena a la FNE elaborar las respectivas versiones públicas, dentro de cinco días hábiles, contados desde que se encuentre firme la presente resolución;
- (b)** Sobre las solicitudes de confidencialidad de los documentos N° 61, 63 y 400, no ha lugar, por cuanto no se observa cómo la divulgación de la información cuya confidencialidad solicita podría afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular;

Acordado con el **voto en contra** del ministro Barahona y la ministra Domper quienes estuvieron por acoger parcialmente la solicitud de confidencialidad respecto del guarismo porcentual de la página 15 del documento N° 61 y 18 del documento N° 63.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- (c)** Sobre las demás observaciones de: **(i)** el documento N° 914, no ha lugar, por cuanto no se observa la discrepancia señalada; y **(ii)** el documento N° 107, no ha lugar, por cuanto no se observa que existan problemas en su apertura o visualización.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 521-24. Cuaderno de incorporación del expediente de investigación FNE.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



DF7EE27A-CE04-4854-85B1-4B442C14A101

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.